

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2000-082	처분요구일자	2020.12.21.
처 분 종 류	기관주의, 권고, 경고(○○○ ■■■그룹장)		
관 계 부 서	○○○(주)		
제 목	채용인사 절차 및 관리부적정		

지 적 내 용

○○○(주)는 「인사규정」 제3장 및 「인사규정시행세칙」 제2장(19.6.1제정)에 따라 2018.1.1.부터 2020.9월 현재까지 일반직(총45명)의 채용계획 수립 및 선발을 진행하였다.

일반직의 채용은 「인사규정」 제16조 ①항에 따라 공개경쟁시험으로 진행하였으며, 응시자격, 채용규모, 시기, 시험과목 및 시험방법 등 관련 채용계획을 수립하고 차수별로 채용절차를 진행하였다. 그러나 일부 채용 진행과정에서 채용공고 후 채용내용을 변경하는 과정에서 내부의 결재 및 재공고 과정 없이 채용 내용이 변경된 경우가 있으며, 그 현황은 아래와 같다.

【표1】 ○○○(주) 일반직 채용절차 위반 사례

차수	채용구분	직급	모집(응사)	변경내용	변경사유	기타
'18-4차	사무행정	사원급	1명(564)	서류전형 합격자 (10→30배수) 필기전형 합격자 (5→10배수)	퇴사자 발생 대비하여 전형배수 변경	최종 1명만 선발, 예비합격자 없음
'18-5차	사업관리	2~3급	2명(70)	채용인원변경 (2명→1명)	적격자 없음	채용인원변경에 따른 전형별 배수변경 없음
	사업관리	4~5급	2명(122)	채용인원변경 (2명→1명)		
'18-6차	사업관리	2~3급	1명(18)	채용인원변경 (4명→0명)	서류전형 적격자 부재로 인한 채용마감	서류전형 단계에서 마감 (채용서류 분실)
	사업관리	4~5급	1명(39)			
	사무행정	6급	2명(274)			
'19-2차	재무회계	2~3급	1명(48)	채용인원변경 (1명→0명)	적격자 없음	면접이후 미채용
'19-3차	노무	과장/ 차장급	1명(8)	채용인원변경 (1명→0명)		
	보건관리자	사원/ 대리급	1명(53)	채용인원변경 (1명→0명)		
'19-4차	사무행정	사원급	1명(317)	채용인원변경 (1명→0명)		
'19-5차	경영기획	나/다급	1명(83)	채용인원변경 (1명→0명)		

* 전형 차수별 선발계획 : 제1차(서류;10배수), 제2차(필기;5배수), 제3차(면접;고득점순)

가. 채용절차 위반 관련

인천국제공항공사가 100% 출자하는 등 공공부문 예산 전액이 투입되어 설립된 ○○○(주)는 소속 임직원 채용시에는 취업규칙 및 인사규정 등 내부규정과 채용절차의 공정화에 관한법률 등을 준수하여야 하며, 모기업인 인천국제공항공사와 체결한 '사장 경영성과협약서'를 이행하고, '공기업 준정부기관의 경영에 관한 지침(기획재정부 지침)' 등을 준용하여 채용절차 등 인사 운영전반을 공정하고 투명하게 운영하여야 한다.

한편, 2018년도 제5차 일반직 채용 당시 ○○○(주) 인사규정 제16조(신규 채용) ①항 및 ⑤항에 따르면, 직원의 신규채용은 공개경쟁시험에 의하는 것을 원칙으로 하며, 신규채용시험 등 각종 시험시행에 필요한 사항은 사장이 따로 정하도록 하고 있다. 따라서, 당시 사장이 승인한 채용계획 방침문서 및 채용공고문에 기재된 절차에 따라 일반직 채용을 시행하여야 하여야 한다.

['18-4차 채용]

그러나, '18-4차 채용계획 수립 당시 서류전형 10배수 선발, 필기전형 5배수 전형으로 하여 사무행정 사원급 1명을 선발키로 하였는데, 채용과정 진행 중에 앞으로 발생할 퇴사자에 대비하여 추가 채용할 수도 있다는 사유로 채용계획 변경절차 없이, 서류전형을 30배수로 변경하여 해당 인원을 대상으로 필기시험을 시행하였으며, 필기전형도 당초 5배수에서 10배수의 인원으로 늘려 면접전형을 시행한 뒤, 당초 계획대로 1명에 대해서만 최종 임용하였다.

['18-5차 채용]

또한, '18-5차 채용에서는 일반직(차장/부장급) 서류전형에서는 2명 채용인원의 10배수에 해당하는 20명에 대해 선발하였으나, 필기전형 시에는 채용

인원의 5배수인 10명을 대상으로 하지 않고, 필기전형에서 결시 또는 부적격 판단을 받은 응시자를 제외한 총 13명 전원에게 대해 면접에 응시토록 하여 당초 채용계획과 달리 절차를 위반하였다.

또한, 채용계획에는 면접에 따른 합격자 선정은 고득점 순으로 선발하고, 향후 결원발생을 고려하여 예비합격자도 선발할 계획이었으며, 면접점수에 과락제도가 없었으나, 면접이후 위원별 절대평가 면접점수 고득점을 한 일반직 3급 해당자 1인에 대하여만 2018.9.17. 3급으로 신규임용 하는 등 채용계획의 변경없이 채용공고시 적시한 채용인원을 임의로 변경(2인→1인)하여 축소 채용하였다.

그 결과 당초부터 1인 채용을 계획하였다면 5배수인 필기전형에 탈락되어 면접기회가 주어지지 않았을 것으로 판단되는 면접대상자(전체 필기전형 평가순위 9순위)가 최종합격자로 선정되는 등 채용과정의 공정성과 투명성을 훼손하였다.

[‘18-6차 채용]

‘18-6차 채용 당시 사업관리 및 사무행정 직원을 급수별로 총 4명을 채용할 계획이었으나, 서류전형 이후 적격자 부재를 사유로 서류전형단계에서 채용절차 마감을 하였다. 그러나, 사업관리 2-3급 1명 모집에 18명, 사업관리 4-5급 에 39명 지원, 사무행정 6급 2명 모집에 274명이나 지원을 하였음에도 서류전형 적격자가 1인도 존재하지 않았다는 사유로 채용절차를 중단하였다고 답변하였다. 그 사실을 확인하고자 채용서류 제출을 요청하였으나, 채용서류를 전체를 분실하였다는 사유로 제출하지 않았다. 채용서류의 미보존은 근로기준법 제42조(계약서류보존) 및 동법 시행령 제22조(보존 대상 서류 등)에 의하면 채용에 관한 서류는 채용서류 등 근로계약에 관한 서류를 보존하여야 하는 사항으로 위반시 500만원 이하의 과태료 대상에 해당될 수 있는 사항을 위반한 사실이 있다.

[’19-2차,3차,4차,5차 채용]

2019년도 2차~5차 채용 시에는, 채용계획에는 면접에 따른 합격자 선정은 고득점 순으로 선발하고, 향후 결원발생을 고려하여 예비합격자도 선발할 계획이었으며, 면접점수에 과락제도가 없었으나, 면접전형 종료 후 적격자가 없음을 사유로 채용계획의 변경 없이 채용공고시 적시한 채용인원을 채용하지 않았다.

나. 채용절차 공정성 및 투명성 확보 방안 마련

채용공고의 내용은 채용계획 문서와 내용이 일치되어야 하며, 공고 후 내용을 임의로 변경하여서는 아니되며, 채용공고 후 불가피하게 내용 변경이 필요한 경우 인사위원회 심의·의결 등 내부 통제 절차를 거쳐 재공고하여야 하며, 채용절차의 공정화에 관한 법률 제4조제2항에 따라 정당한 사유 없이 채용공고의 내용을 응시자에게 불리하게 변경하지 않아야 한다.

하지만, ○○○(주)에서는 이러한 절차 없이 채용공고와 다르게 채용절차를 진행하였다. ○○○(주)는 직원에게 적용할 인사관리의 기준과 절차를 정하여 공정하고 효율적인 직무를 수행하게 함을 목적으로 「인사규정」을 제정하였으며, 직원의 인사관리에 관하여는 다른 법령과 회사의 정관에서 따로 정한 것을 제외하고는 이 규정 및 세칙이 정하는 바에 의하여야 한다.

관계부서 및 해당부서 의견

○○○(주)는 향후 공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침을 준용하여 채용관련 별도 지침을 마련해 공정성 및 투명성을 확보하겠다고 답변하였다.

다만, 채용절차 위반 관련하여 채용진행 중 일반직 퇴사예정자 발생으로 예산 절감 및 우수인력 先확보를 위해 채용인원을 증원하여 적극행정을 시행하

였으며, 과거 면접 당시 자질 미흡자가 채용된 사례가 발생하여, 채용 시 면접위원회에서 축소하여 채용하였다고 주장하고 있다.

그러나 채용계획 방침 수립 및 공고 이후 내용을 임의로 변경하여서는 안 되며, 채용계획을 변경하기 위해서는 인사위원회, 내부계획변경 등의 과정을 거쳐야 마땅하다. 또한 채용 당시 면접위원들은 채용인원 변경에 대한 결정권이 없으므로 채용 중 구두합의 형식으로 결정했다는 주장은 이 유가 되지 않고 당시 회의록 및 결정에 관한 서류가 존재하지 않아 이 주장에 대한 설득력이 뒷받침 되지 않는다.

조치할 사항

① ○○○(주) 사장은 앞으로 직원의 채용 및 인사관리에 있어 「인사규정」 및 「인사규정시행세칙」을 위반하지 않도록 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(기관주의)

② ○○○(주) 사장은 이 건과 관련하여 채용의 공정성 및 투명성 확보를 위하여 ‘공기업 준정부기관의 경영에 관한 지침(기획재정부 지침)’을 준용하여 채용계획수립, 공고, 서류면접전형과 필기시험 실시, 합격자 결정 등 직원채용 절차와 방법 등에 관한 별도의 지침을 마련하시기 바랍니다.(권고)

③ ○○○(주) 사장은 채용업무를 총괄하는 부서 관리자로서 인사 운영전반을 공정하고 투명하게 운영할 책임이 있음에도 채용계획 방침 수립 및 공고 이후 내용을 임의로 변경하는 등 「인사규정」 제 16조(신규채용) 및 제 26조(성실의 의무)를 위반하여 채용의 객관성과 공정성을 훼손한 ■■■그룹장 ○○○○에 대하여 경고 조치하시기 바랍니다. (경고)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략